

1501002-93.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique Franco da Silva e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA e ERIC DE SOUZA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501002-93.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501002-93.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Matheus Henrique Franco da Silva e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA e ERIC DE SOUZA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque, segundo a denúncia,

no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 15h15min, na Rua Dirceu Zaine D'Andreia, nº 446, Residencial Funada, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, traziam consigo e transportavam, sem autorização, para a entrega ao consumo de terceiros, aproximadamente 105,54g (cento e cinco gramas e cinquenta e quatro centigramas) de cocaína, tratando-se de substância de uso proscrito no Brasil.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares, durante patrulhamento, viram os acusados trafegando na motocicleta Yamaha/MT-03 de placa HED9J56, e perceberam que ambos demonstraram nervosismo.

Eric, que conduzia o ciclomotor, freou e tentou mudar o sentido de tráfego. Em razão disso, ambos foram abordados e submetidos a busca pessoal.

Sob a posse de Eric, os milicianos encontraram R\$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), em dinheiro. Na região da cintura de Matheus, que ocupava a garupa da motocicleta, encontraram um invólucro plástico, que continha 105,54g de cocaína. Em meio ao procedimento de abordagem, Matheus declarou que pretendia vender a droga para uma mulher conhecida como Duda, por R\$ 4.000,00. Eric, por sua vez, disse que ignorava a existência da cocaína e apenas dera carona ao corréu.

Argumenta o Promotor de Justiça que as circunstâncias do fato denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 139/141) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/70) e foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 142/144).

Citados (fls. 172 e 174), os réus, assistidos por seus Defensores, responderam à acusação (fls. 175/184 e 201/203).

Afastada a questão preliminar suscitada e inexistindo causa de absolvição sumária, confirmou-se o recebimento da inicial acusatória (fls. 208).

Reanalisados os requisitos legais, manteve-se a prisão preventiva do acusado Matheus (fls. 231/232).

Durante a instrução processual, foram ouvidas cinco testemunhas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados. Os depoimentos foram registrados em gravação audiovisual (fls. 252/253).

Nos debates orais, também registrados em gravação audiovisual, o Ministério Público manifestou-se pela absolvição do acusado Eric de Souza Santos e pela condenação do acusado Matheus Henrique Franco da Silva (fls. 252/253).

Também nos debates, o Defensor do denunciado Eric postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória (fls. 252/253).

O Defensor do acusado Matheus, por meio de memoriais escritos (fls. 265/266), pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; e pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/33) e de exibição e apreensão (fls. 49 e 54/55), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 165/167) e dos relatos orais, colhidos sob o contraditório.

A prova oral revelou a autoria da infração penal, pelo acusado Matheus. Entretanto, não há prova suficiente do concurso do denunciado Eric para o crime praticado pelo corréu.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 165/167) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estava sob a posse de Matheus, junto ao corpo dele, enquanto ocupava a garupa de motocicleta conduzida por Eric, pois nesse sentido convergiram as declarações dos acusados e das testemunhas policiais militares.

A testemunha Rejúnior Guimarães da Silva (fls. 252/253), policial militar, informou que estava em patrulhamento, quando viu dois indivíduos trafegando em uma

motocicleta. Quando avistaram a viatura, o condutor do ciclomotor tentou realizar uma manobra evasiva. Por isso, eles foram abordados. Sob a posse de Matheus, que ocupava a garupa da motocicleta, encontraram uma porção grande de cocaína. Em poder de Eric, que pilotava o veículo, havia R\$ 530,00. Durante o procedimento de abordagem, Matheus declarou que estava transportando a droga para uma mulher e pedira para Eric levá-lo. Em troca, pagaria R\$ 400,00 ao corréu. Eric, por outro lado, disse que estava dando carona a Matheus e ignorava a existência da substância entorpecente. O depoente informou que não conhecia os denunciados, nem compareceu à residência de Matheus.

A testemunha Gabriel Fernando Diomázio Figueira (fls. 252/253), também policial militar, reprisou o relato de seu colega de ofício. Ressaltou que, segundo Eric, Matheus prometera pagar-lhe pelo transporte.

Interrogados (fls. 252/253), os réus, em uníssono, declararam que a substância entorpecente estava junto ao corpo de Matheus, que ocupava a garupa da motocicleta pilotada por Eric.

A convergência entre os relatos orais, quanto a esse ponto, evidencia que os acusados estavam trafegando em motocicleta pilotada por Eric, que levava Matheus na garupa. Em determinado momento, foram abordados por policiais militares, que encontraram a porção de cocaína junto ao corpo de Matheus.

Passo a verificar qual seria a destinação da droga.

O acusado Matheus Henrique Franco da Silva, no interrogatório (fls. 252/253), declarou que a substância entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal. Disse que negociara a compra da droga por meio do Facebook, de um indivíduo chamado Eduardo, pelo preço de R\$ 2.600,00, que seria quitado a prazo. Após a negociação, pediu que Eric o levasse à casa do vendedor. Negou que tenha prometido ou realizado pagamento a Eric, em troca do transporte. Eric atendeu-o e juntos foram à residência do vendedor. Quando chegaram, o interrogando apeou da motocicleta e ingressou sozinho no imóvel. Eric não o acompanhou, nem sabia da existência da substância entorpecente. Quando voltavam, foram abordados por policiais militares, que encontraram a porção de cocaína. Embora os milicianos tenham apreendido e acessado o conteúdo do celular no interrogando, não apresentaram aquele objeto à Autoridade Policial, nem o restituíram à sua família. Asseverou que a droga se destinava ao seu próprio consumo e que as conversas em seu celular poderiam demonstrar essa finalidade. Declarou que consumia cocaína diariamente e comprava grande quantidade para evitar sair à rua, haja vista seus antecedentes criminais. Negou que a droga se destinasse à entrega a terceira pessoa. Disse que trabalhava em uma oficina mecânica.

O denunciado Eric de Souza Santos (fls. 252/253), por sua vez, asseverou que ignorava a existência da substância entorpecente. Afirmou que conhece o corréu há muito tempo e que, uma semana antes da prisão em flagrante delito, vira-o trabalhando em uma oficina mecânica. Na data do fato, o depoente faltara ao trabalho, em uma selaria, pois estava febril e suspeitava padecer de covid-19. Enquanto estava deitado em uma rede, em sua residência, o corréu compareceu ao local e pediu-lhe que o levasse ao Residencial Funada, onde ele receberia um pagamento. Em troca, Matheus pagaria o combustível necessário ao deslocamento e, se recebesse o pagamento devido, daria algum valor ao interrogando. O interrogando dispôs-se a ajudá-lo e partiram em direção ao destino. Como não conhecia o endereço, Matheus indicava o caminho que deveria seguir. Em um cruzamento, olhou para trás para fazer uma pergunta ao corréu e foram abordados por policiais militares, que encontraram a substância entorpecente sob a posse de Matheus. Disse que ignorava a existência da droga. Em poder do depoente, havia dinheiro, que era o remanescente do pagamento recebido de seu empregador, Davi. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia, onde Matheus declarou que pretendia entregar R\$ 400,00 ao interrogando.

Não é crível que a droga se destinasse integralmente ao consumo por Matheus, haja vista sua grande quantidade e preço presumivelmente elevado.

Muito embora não tenha sido observado nenhum ato de comércio, a quantidade de cocaína seria suficiente para confeccionar aproximadamente uma centena de papéletes individuais. Nesse sentido, são esclarecedores os casos objetos dos julgados a

seguir, nos quais cada porção individual da droga pesava, em média, 0,78g (setenta e oito centigramas) e 01g (um grama), respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18 invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...). (TJSP; Apelação nº 990081469807; 16ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papéletes plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; Apelação nº 990093256975; 36ª Câmara Criminal; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Carece de razoabilidade a afirmação de que um traficante a quem conhecera havia pouco tempo, por meio de rede social, lhe concedera crédito de R\$ 2.600,00.

Tampouco é possível acreditar na adução de que comprara grande quantidade para evitar problemas, haja vista seus antecedentes criminais, pois é difícil acreditar que supusesse ser mais seguro transportar grande quantidade de substância entorpecente, ao invés de volumes menores.

A adução de que os policiais militares subtraíram o telefone celular de Matheus não restou secundada por prova alguma.

Além disso, não se crê que eventuais mensagens trocadas com o suposto fornecedor da droga ficassem inacessíveis a Matheus. Como ele disse que contactou o vendedor por meio do Facebook, bastaria que terceiro designado pelo réu, com a senha dele, acessasse a rede social, usando outro dispositivo, para obter as supostas mensagens.

A grande quantidade de cocaína apreendida e a ausência de verossimilhança do álibi invocado evidenciam que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros.

Ao levar consigo e transportar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado Matheus Henrique Franco da Silva realizou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Não se aplica a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois Matheus é reincidente (fls. 79/93).

Resta verificar se Eric de Souza Santos concorreu para o delito (art. 29, CP).

Conforme se expôs anteriormente, Eric, no interrogatório (fls. 252/253), afirmou que ignorava a existência da droga.

Tal afirmação foi corroborada por Matheus, que disse haver omitido tal informação do corréu (fls. 252/253).

É possível que Eric tivesse consciência da posse de substância entorpecente pelo corréu, pois as testemunhas policiais militares afiançaram que ele tentou realizar manobra evasiva quando viu a viatura.

Por outro lado, a convergência entre as declarações dos réus, no sentido de que Eric ignorava a existência da droga, confere plausibilidade à adução.

No mais, as testemunhas Davi Lucas Moreira de Souza e Gabriel da Silva Costa afiançaram que Eric exercia atividade lícita remunerada e que a ausência ao trabalho fora excepcional.

Davi Lucas Moreira de Souza (fls. 252/253) disse ser proprietário de uma selaria, onde Eric trabalha há aproximadamente dois anos, com remuneração de aproximadamente R\$ 1.500,00. Afirmou que Eric nunca faltara ao trabalho e inexistia indícios de que fosse usuário de drogas. Asseverou que telefonou para ele na data do fato e foi atendido pela esposa de Eric. Segundo ela, Eric estava meio ruim e passaria pelo médico.

Gabriel da Silva Costa (fls. 252/253) informou que trabalha com Eric, na selaria, há aproximadamente dois anos. Declarou que trabalham das 08h00 às 18h00, com

intervalo para o almoço e auferem entre R\$ 1.800,00 e R\$ 2.500,00, a depender da produtividade no mês.

No mesmo sentido foram as declarações de Agatha Aparecida Azevedo Silva (fls. 252/253), esposa de Eric.

Considerando o uníssono entre as declarações dos acusados quanto a este ponto, é possível que Eric ignorasse que estava a concorrer para o transporte da droga.

Por ser possível que desconhecesse a existência da droga, há dúvida quanto ao dolo (art. 20, CP), o que determina a absolvição de Eric de Souza Santos.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da sanção, é caso de condenação do denunciado Matheus Henrique Franco da Silva do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que os antecedentes do acusado implicam reincidência, a ser sopesada adiante.

Não há notícias desabonadoras sobre a sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem, verifico que o Matheus é reincidente (art. 61, I, CP), pois reiterou a prática de crime após as condenações nos processos de conhecimento nº 0028227-53.2016.8.26.0482 (fls. 80), 1500864-78.2018.8.26.0536 (fls. 81) e 0010897-92.2015.8.26.0477 (fls. 82).

Por conseguinte, agravam-se as penas de 1/6 (um sexto), as quais passam para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Apenas para que não se alegue omissão, consigno, novamente, a inaplicabilidade da diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Considerando a reincidência e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, § 2º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos objetivo (quantum da sanção) e subjetivo (reincidência), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para:

a) absolver ERIC DE SOUZA SANTOS, nascido aos 21/03/1999, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Alessandra de Souza Tertuliano e de Jair Cezário dos Santos, inscrito no Registro Geral nº 56.675.108-2 SSP/SP, da imputação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; e

b) condenar MATHEUS HENRIQUE FRANCO DA SILVA, nascido aos 13/02/1996, natural de Presidente Prudente/PP, filho de Ruthe Euflausino e de Marcos Franco da Silva, inscrito no Registro Geral nº 49.030.108 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência denota o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de retomada do tráfico de drogas. Tais elementos determinam a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da

ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu Matheus Henrique Franco da Silva no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado Matheus ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a imediata destruição da droga que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Por não vislumbrar correlação com a prática delitiva, autorizo a restituição da motocicleta (fls. 49) e do dinheiro (fls. 54/55 e 163) apreendido ao acusado Eric de Souza Santos.

Para controle, consigno que os acusados estão assistidos por Defensores constituídos (fls. 123 e 237).

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 08 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA